

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2738/2537

บริษัทเบลล์ ประเทศไทย จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 69, มาตรา 75

ป.รษฎากร มาตรา 3 เตรส

กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากร มาตรา

เมื่อโจทก์จดทะเบียนและเป็นผู้ทำการค้าขายออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวโพด
แล้ว โจทก์จะอ้างว่ากรรมการของโจทก์ไปจดทะเบียนนอกเหนือวัตถุประสงค์
ไม่มีผลผูกพันโจทก์ไม่ได้ โจทก์ต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินที่จ่ายซื้อ
ข้าวโพดให้ผู้ขายเพื่อนำส่งจำเลย

เมื่อโจทก์จดทะเบียนและเป็นผู้ทำการค้าขายออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวโพด
แล้ว โจทก์จะอ้างว่ากรรมการของโจทก์ไปจดทะเบียนนอกเหนือวัตถุประสงค์
ไม่มีผลผูกพันโจทก์ไม่ได้ โจทก์ต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินที่จ่ายซื้อ
ข้าวโพดให้ผู้ขายเพื่อนำส่งจำเลย

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-นิเวศน์ คำทอง-สะสม สิริเจริญสุข)

ศาลฎีกาอากรกลาง - นายอรรถสิทธิ์ ร่มไทรทอง
ศาลอุทธรณ์ -

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ